



UNIDAD 5

Conductas contrarias a las normas de convivencia y medidas aplicables

1.INTRODUCCIÓN. LOS PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA	2
2. LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA	7
3. LAS MEDIDAS APLICABLES PARA SU CORRECCIÓN Y ÓRGANOS COMPETENTES PARA SU APLICACIÓN.....	14
4. LAS MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS MEDIDAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LA CONVIVENCIA.	18
5. CRITERIOS PARA LA IMPOSICIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS Y CAUTELARES.	19
6. ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y REPARACIÓN DE DAÑOS POR LOS ALUMNOS Y SUS PADRES.	23
7. REFERENCIAS NORMATIVAS.....	26

1. INTRODUCCIÓN: LOS PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA

El título IV del [Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid](#), modificado por el [Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid](#) ("Conductas contrarias a la convivencia, medidas aplicables y procedimientos de intervención") consta de dos capítulos, el primero dedicado, a las "Conductas contrarias a la convivencia y medidas aplicables", es el objeto de esta Unidad, en tanto que el contenido del segundo, referente a los "Procedimientos de intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar", se expone en la Unidad 4 y, sobre todo, en la Unidad 6.

A lo largo de esta Unidad vamos a exponer lo referente a las faltas contra las normas de convivencia y a las medidas aplicables para corregirlas. No obstante, antes de exponer este contenido es preciso que nos detengamos a explicar los principios de la potestad sancionadora, a los que se refiere el art. 31.4 del Decreto 32/2019. Dispone este que:

*En todo caso, se garantizará la seguridad jurídica, especialmente en lo que se refiere al procedimiento disciplinario, **respetando los principios de la potestad sancionadora:** principio de legalidad, irretroactividad, principio de tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad de las medidas correctoras aplicadas, prescripción y concurrencia de medidas correctoras, la no duplicidad de medidas correctoras por una misma falta cometida, el derecho al trámite de audiencia y alegación, y a la comunicación escrita de las resoluciones adoptadas.*

En este precepto se citan los principios de la potestad sancionadora que se establecen en el capítulo III del título preliminar de la [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#), y algún otro que, más que principios de la potestad sancionadora, son garantías procedimentales.

Analizaremos estos principios a la luz de lo dispuesto en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

No hay que olvidar que los centros educativos públicos forman parte del sector público, puesto que su titular es la Comunidad de Madrid. Por tanto, le es plenamente aplicable el régimen jurídico del sector público establecido en la Ley 40/2015.

Principio de legalidad.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25 de la Ley 40/2015 la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en la propia Ley y en la *Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas*¹. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.

¹ De la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se tratará en la Unidad 6, dedicada al procedimiento sancionador.

La [Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor](#) atribuye al profesorado en su art. 4 la "Potestad para tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces, de acuerdo con las normas de convivencia del centro, que le permitan mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar".

El Decreto 32/2019, que tiene rango reglamentario, atribuye expresamente el ejercicio de la potestad sancionadora a los profesores:

- Es un deber de profesorado en el ámbito de la convivencia escolar aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar (art. 9).
- En materia de convivencia, corresponde a los profesores prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia escolar y a las normas de convivencia del centro (art. 24.2).

No obstante, no todos los profesores tienen las mismas competencias en el ejercicio de la potestad sancionadora, como se verá.

Principio de irretroactividad.

Dispone el art. 26 de la Ley 40/2015 que serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa². Sin embargo, las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.

En consecuencia, serán aplicables las normas de convivencia que estuvieran vigentes en el momento en que un alumno cometió la conducta tipificada como falta. No obstante, si antes de que se llegue a ejecutar completamente la medida correctora se modificaran las normas de convivencia de modo que las nuevas resultaran favorables al alumno infractor le serían aplicables estas últimas.

Principio de tipicidad.

El principio de tipicidad en el ámbito educativo hay que interpretarlo del siguiente modo:

- Solo constituyen infracciones las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones normativamente.
- Únicamente por la comisión de infracciones podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la norma.

² Este principio es una concreción del principio de seguridad jurídica, garantizado por la Constitución (art. 9.3) que expresamente garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.

- Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica³.

El art. 27 de la Ley 40/2015 dispone que:

- Solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley.
- Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves.
- Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley.
- Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.
- Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.

La estricta aplicación de este precepto supondría que tanto las faltas como las medidas aplicables para corregirlas deberían haber sido establecidas por una ley de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, no mediante un Decreto. Ahora bien, la Jurisprudencia ha avalado que en el ámbito educativo las faltas y las medidas correctoras se establezcan mediante Decreto, puesto que "las conductas tipificadas como infracciones disciplinarias y sus correspondientes «sanciones» no tienen propiamente tal naturaleza, sino que su finalidad es esencialmente educativa, constituyendo uno más de los instrumentos encaminados a la formación integral del alumno, imprescindible, en todo caso, para la correcta concienciación de la responsabilidad de sus actos" (Sentencia del Tribunal Supremo 8013/2009, respecto al Decreto 15/2007, de 19 de abril, *por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid*, derogado por el Decreto 32/2019).

Principio de responsabilidad.

El art. 28 de la Ley 40/2015 solo permite sancionar por hechos constitutivos de infracción administrativa a las personas que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.

El *Diccionario del español jurídico*, editado por la Real Academia Española, define el dolo como la "forma de culpabilidad que implica la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo en que consiste la infracción administrativa" y la culpa como "la forma de culpabilidad que supone negligencia o imprudencia".

Así pues, para que se pueda imponer una medida correctora es preciso que el alumno, al tiempo de cometer la falta, pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Es decir, si el alumno padece una alteración psíquica que le impide controlar su conducta, el centro deberá tomar las medidas para preservar la integridad del resto de miembros de la comunidad educativa, pero no podrá imponer medidas correctoras.

Un virtud del principio de responsabilidad los centros educativos no pueden considerar faltas contra las normas de convivencia las faltas de asistencia de los alumnos menores de edad cuando la inasistencia no ha sido decidida por estos, sino por sus padres, p. ej., llevándoselos de viaje o manteniéndolos en su domicilio cuidando a otros familiares.

Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.

³ En principio, procede la aplicación analógica de las normas cuando estas no contemplen un supuesto específico, pero regulan otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. No obstante, la garantía de la seguridad jurídica prohíbe la aplicación analógica de las normas sancionadoras.

De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (apremio sobre el patrimonio).

Sobre ello se tratará en el epígrafe dedicado a la asunción de responsabilidades y reparación de daños.

Principio de proporcionalidad.

Dispone el art. 29 de la Ley 40/2015 que en la imposición de sanciones se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios:

- a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
- b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
- c) La naturaleza de los perjuicios causados.
- d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

En el art. 38 del Decreto 32/2019 se concretan los criterios generales para adoptar medidas correctoras y medidas cautelares. Se expondrán en un epígrafe posterior.

En el apartado 4 del art. 29 de la Ley 39/2015 se contienen una previsión que puede ser muy útil a los centros docentes para ajustar la sanción a la gravedad de la conducta: "Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, **el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior**".

Esta previsión permite a los centros imponer al autor de una falta muy grave, en atención a las circunstancias personales o concurrentes en los hechos, la medida correctora que correspondería a una falta grave.

Así, aunque la medida de expulsión prevista para las faltas muy graves es de entre 7 y 20 días lectivos, cuando resulte justificado para adecuar la sanción a las circunstancias concurrentes, se podría imponer la medida de expulsión correspondiente a las faltas graves, de entre 1 y 6 días lectivos.

Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida (apartado 5).

Veamos un ejemplo. En el art. 34.2 del Decreto 32/2019 se tipifican como falta grave los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falseen los resultados académicos, y en el art. 35.2 se tipifica como falta muy grave la falsificación o sustracción de documentos académicos. Si un alumno sustrajera unos exámenes, se le deberían sancionar solo por esta segunda falta, que es la más grave, aunque también ha impedido la correcta evaluación del aprendizaje. Debe ser así, puesto que de la comisión de la sustracción de los exámenes deriva necesariamente que no se puedan evaluar correctamente los aprendizajes.

Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión (apartado 6).

Si un alumno logra entrar en un aula en la que no se hallan otros alumnos ni ningún profesor y aprovecha la ocasión para sustraer las pertenencias de varios alumnos, se le considera autor de una sola falta, no de una por cada alumno cuyas pertenencias han sido sustraídas. Por el contrario, si las sustracciones tienen lugar en días sucesivos, las faltas son varias, puesto que no existe identidad de ocasión.

Prescripción.

Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan (art 30 de la Ley 40/2015). El art 55 del Decreto 32/2019 establece que

- 1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido.*
- 2. Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, ambos plazos contados a partir de la fecha en que la medida correctora se hubiera comunicado al interesado.*
- 3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de prescripción.*

Hubiera sido más razonable que se estableciera el inicio del plazo de prescripción en el momento en que se comunicara la resolución de la reclamación ante el Director de Área Territorial.

Se añade en el art. 30 de la Ley 40/2015 que interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

En caso de que transcurra el tiempo para resolver un procedimiento sancionador sin haberse dictado resolución, se producirá la caducidad del procedimiento. No obstante, siempre que los hechos no hubieran prescrito, se podrá iniciar otro nuevo procedimiento, al que podrán incorporarse los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad (art. 95 de la [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](#)).

Concurrencia de sanciones.

Dispone el art. 31 de la Ley 40/2015 que no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.

El art. 31.3 del Decreto 32/2019 impone a los profesores y al equipo directivo del centro la obligación de poner los actos que pudieran ser constitutivos de delito en conocimiento de los cuerpos de seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal. Ello no quiere decir que no se puedan aplicar medidas correctoras en el ámbito escolar. Por el contrario, en la mayor parte de los casos se deberán imponer, puesto que no existe identidad de fundamento, entre las normas penales y las de convivencia de los centros, teniendo en cuenta que el bien jurídico que protegen las normas penales es distinto del que protegen las normas de convivencia.

El art. 60.6 del [Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores](#), aprobado por el Real Decreto 1774/2004, dispone que los hechos que pudiesen ser constitutivos de infracción penal podrán ser también sancionados

disciplinariamente cuando el **fundamento de esta sanción**, que ha de ser distinto del de la penal, **sea la seguridad y el buen orden del centro**. En estos casos, los hechos serán puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de que continúe la tramitación del expediente disciplinario hasta su resolución e imposición de la sanción, si procediera.

Otros principios.

Los principios de la potestad sancionadora que se establecen en la Ley 40/2015 son los que antes hemos mencionado. No obstante, el Decreto 32/2019 añade "la no duplicidad de medidas correctoras por una misma falta cometida, el derecho al trámite de audiencia y alegación, y a la comunicación escrita de las resoluciones adoptadas"

El derecho al trámite de audiencia y alegación no es otro que el derecho de defensa al que ya alude el art. 124.3 de la LOE cuando establece la presunción de veracidad de los profesores, "sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos". De este derecho y del derecho a la comunicación escrita de las resoluciones adoptadas se tratará con detenimiento en la Unidad 6.

Respecto a la no duplicidad de medidas correctoras por una misma falta cometida es una novedad del Decreto 32/2019, que procede de una mala interpretación del principio de no concurrencia de sanciones.

El Decreto 15/2007 no la incluía. Sin embargo las *Orientaciones para la aplicación del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros de la Comunidad de Madrid. Aspectos generales y guía práctica*, con la rúbrica "No duplicidad de sanciones (*non bis in idem*)" afirmaba que no pueden imponerse en un centro dos sanciones por unos mismos hechos. Ahora bien, el principio jurídico *non bis in idem*, impide, en palabras del Tribunal Constitucional, "que un mismo sujeto sea sancionado en más de una ocasión con el mismo fundamento y por los mismo hechos" (STC, Sala Primera, 91/2008 de 21 julio, que reiterara la doctrina común del Tribunal), no que se imponga a un sujeto varias medidas sancionadoras por el mismo acto.

En tal sentido, es frecuente en el ordenamiento jurídico español la previsión de sanciones que se pueden imponer de forma conjunta para punir un acto antijurídico. A título de ejemplo:

- El Código Penal dispone en el apartado 1 del artículo 305 a quien defraude a la Hacienda Pública las penas de "prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía".
- El artículo 80 de la *Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial*, cuyo texto refundido fue aprobado por Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se permite imponer a los autores de la falta tipificada en el art. 77 q) una multa y la suspensión de la autorización por un período de hasta un año.

Por otra parte, la imposición de más de una sanción en un único procedimiento sancionador permite aplicar mejor los criterios previstos en el art. 38 del Decreto 32/2019.

2. LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

A) Observaciones generales.

Dispone el art. 32.1 del Decreto 32/2019 que se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de convivencia establecidas por el centro, entre las que se han de incluir las infracciones tipificadas en el propio decreto. Añade que la tipificación de las faltas y las medidas correctoras correspondientes deberán figurar en las normas de convivencia del centro y se atenderán a lo dispuesto en el propio Decreto. En este las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.

Prescribe además el art. 32.2 del Decreto que las normas de convivencia de los centros incluyan, entre otras faltas, las relativas a las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado de los espacios y recursos del centro, la actitud y comportamiento durante las actividades lectivas, complementarias y extraescolares, la puntualidad y la asistencia y el uso de objetos y dispositivos de uso personal, entre los que se incluyen los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, que pudieran obstaculizar el normal desarrollo de las actividades del centro⁴.

Las normas de convivencia de los centros incluirán, entre otras, las relativas a las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado de los espacios y recursos del centro, la actitud y comportamiento durante las actividades lectivas, complementarias y extraescolares, la puntualidad y la asistencia y el uso de objetos y dispositivos de uso personal, entre los que se incluyen los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, que pudieran obstaculizar el normal desarrollo de las actividades del centro.

En el Decreto se establecen las infracciones que se tipifican como faltas graves (art. 34.1) y muy graves (art. 35.1). **Las normas de convivencia tienen que incluir las faltas graves y muy graves establecidas en el Decreto, sin poder añadir nuevas.** Por el contrario, el Decreto no establece las faltas leves.

Además de establecer las faltas leves, las normas de convivencia han de reproducir las faltas graves y muy graves tipificadas en los artículos 34.1 y 35.1 del Decreto 32/2019, respectivamente. Así lo dispone el art. 32 del Decreto y lo exige el sentido común, pues para que los alumnos puedan conocer las faltas de disciplina es preciso que se les den a conocer en un documento que les sea accesible.

B) Faltas leves.

⁴ La alusión a los teléfonos móviles y a otros dispositivos electrónicos ha sido introducida por el Decreto 60/2020, que añade al apartado 2 del art. 32: "El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos no estará permitido a los alumnos en los centros docentes durante la jornada escolar, entendida como el espacio de tiempo que incluye el horario lectivo, tiempo de recreo y los períodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, salvo que esté expresamente previsto en el proyecto educativo del centro con fines didácticos. Así mismo, en las normas de convivencia, los centros podrán limitar su uso en otros períodos, actividades y espacios de su competencia.

Se permitirá el uso de estos dispositivos a los alumnos que lo requieran por razones de necesidad y excepcionalidad, conforme a lo dispuesto en la normativa de convivencia del centro"

Dispone el art 33 del Decreto 32/2019 que "Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia establecidas en el plan de convivencia, cuando, por su entidad, no llegará a tener la consideración de falta grave ni de muy grave".

Así pues, las faltas de conducta contrarias a las normas de convivencia, para que puedan ser consideradas como **faltas leves, han tenido que ser expresamente tipificadas como tales en las normas de convivencia del centro**, sin que sea posible la aplicación analógica, es decir, no pueden considerarse faltas leves conductas no expresamente tipificadas como tales, aunque lo hayan sido otras muy similares.

En consecuencia, una de las tareas que hay que realizar de manera más cuidadosa en la elaboración de las normas de convivencia es la tipificación de las faltas leves, pues **las conductas que no se definan como faltas no podrán ser sancionadas** (corregidas, en la terminología adoptada por el Decreto).

A título de ejemplo y sin ánimo de exhaustividad incluimos algunas conductas que, a nuestro juicio, deberían tipificarse como faltas leves en las normas de convivencia de los centros educativos en los que se imparte E. Primaria y E. Secundaria:

- La falta injustificada a clase y a las actividades obligatorias.

En virtud del principio de responsabilidad se deberán imponer medidas correctoras a los alumnos cuando las faltas de asistencia les resulten imputables. Cuando las faltas de asistencia sean imputables a los padres, habrá que obrar conforme a lo dispuesto en el art. 13.2 de la [Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil](#): "Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización".

El art. 98.6 de la [Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid](#) tipifica como infracción leve no procurar la asistencia al centro escolar de un menor en período de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique, por parte de los padres. Asimismo, en el artículo 99.8 de la citada Ley se tipifica como infracción grave impedir la asistencia al centro escolar de un menor en período de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique, por parte de los padres. Por ello, en caso de que el alumno no asista al centro sin que medie causa justificada a juicio del centro e imputable no al alumno, sino a sus padres, deberá ponerlo en conocimiento de los Servicios Sociales del municipio, en vez de sancionar al alumno por hechos de los que en modo alguno es responsable

- Los retrasos reiterados no justificados.
- Contravenir las normas de organización y funcionamiento del centro que limiten los desplazamientos o la permanencia en determinadas instalaciones del centro.
- No cumplir con la debida diligencia las indicaciones del personal del centro.
- No atender a las explicaciones de los profesores, evitando distracciones.
- No realizar con empeño las actividades que los profesores manden hacer durante o después de las horas de clase para posibilitar o reforzar los aprendizajes.
- No llevar a clase el material y la indumentaria necesarios para la enseñanza y aprendizaje de cada materia.
- Perturbar levemente el normal desarrollo de las actividades del centro.
- Utilizar en el centro teléfonos móviles o aparatos electrónicos destinados al juego, salvo en el recreo

- No evitar que sus pertenencias distorsionen con ruidos, destellos o de cualquier otro modo el ambiente propicio al aprendizaje. No obstante, la falta será grave si se produjera una distorsión grave del ambiente propicio al aprendizaje o el alumno hubiera sido advertido antes de que se produjera la distorsión, aunque ésta sea de poca entidad.
 - La utilización de naipes en el centro y en las actividades complementarias y extraescolares celebradas fuera del recinto del centro, salvo cuando haya sido expresamente permitido.
 - La organización de juegos de azar o habilidad, o la participación en los mismos, que conlleven apuestas de dinero o bienes materiales.
 - La utilización no autorizada de aparatos de grabación de la imagen o la voz.
 - La grabación de la imagen o la voz de miembros de la comunidad escolar sin su autorización. No obstante, si la grabación supusiera desconsideración hacia cualquier miembro de la comunidad educativa será considerada falta grave.
 - Usar indebidamente las instalaciones, mobiliario y equipamiento del centro sin llegar a causar desperfectos o deterioros.
 - Correr, saltar o jugar con material deportivo en lugares o períodos en los que no está autorizado o, incluso en los lugares y períodos donde está permitido, si no se emplea la debida diligencia para no dañar las personas ni los bienes.
 - Introducir material deportivo, si autorización, en aulas o aseos o trasladarlos indebidamente.
 - Hacer mal uso del agua, así como de los servicios, instalaciones y equipamientos que el centro haya dispuesto para facilitar la higiene y aseo de los miembros de la comunidad educativa.
 - Ensuciar, cuando es evitable, el centro o los espacios en los que se desarrollen actividades complementarias o extraescolares.
 - Arrojar al patio, a los patios interiores o a la vía pública objetos que no pongan en peligro la salud o la seguridad de las personas o la integridad de los bienes.
 - Consumir alimentos o bebidas en aquellos lugares en los que no está permitido, así como mascar chicles o comer pipas en cualquier lugar del centro.
 - Intentar abrir la taquilla asignada a otra persona.
 - Depositar tabaco en la taquilla. El responsable será el alumno al que se hubiera concedido el uso de la taquilla en cuestión.
- Si se considerara el tabaco una sustancia perjudicial para la salud, su introducción en el centro constituiría una falta muy grave.
- Incumplir las normas propias de utilización de la biblioteca, videoteca, laboratorios, talleres y aulas dedicadas, salvo que por su naturaleza o consecuencias haya que considerar la falta como grave o muy grave.
 - Utilizar indebidamente los medios informáticos o los medios de comunicación del centro. Si la utilización indebida provocara daños materiales o personales, contra la intimidad o integridad moral de las personas o resultara gravosa al centro, la falta será grave o muy grave.

- Cuando en cualquier tipo de actividad organizada por el centro se utilicen instalaciones o medios ajenos al mismo, no extremar el cuidado en su preservación o no mantener un comportamiento adecuado a la naturaleza de la actividad. Si se produjeran daños o se distorsionara la utilización de las instalaciones o medios que hagan otros usuarios, la falta será grave o muy grave.
- No respetar las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa (su sustracción, daño u ocultación constituirá una falta grave).
- Omitir el deber de recriminar a quienes vean utilizando inadecuadamente las instalaciones, dañando o sustrayendo el equipamiento del centro o las pertenencias ajenas, o no poner tales actos en conocimiento del personal del centro o no colaborar en su esclarecimiento.
- Introducir o exhibir material pornográfico.
- Acudir al centro con atuendo claramente inadecuado o con una manifiesta falta de aseo.
- No mantener en el interior del centro y en el transcurso de las actividades desarrolladas por el mismo, aunque tengan lugar fuera de sus instalaciones, una actitud de compostura y decoro acorde con el lugar y situación y conforme a los usos socialmente admitidos.
- Tratar a los demás miembros de la comunidad educativa de forma poco respetuosa, pero que no llegue a constituir falta grave.
- No entregar a su familia las comunicaciones que el centro dirija a ésta.
- Cualquier otra infracción de las normas de organización y funcionamiento que no constituyan falta grave o muy grave

Ahora bien, hay que tener muy en cuenta la edad y otras circunstancias de los alumnos. Es indudable que la falta de puntualidad en la llegada al colegio no le puede ser imputada a un niño de los primeros cursos de E. Primaria, sino a sus padres, al igual que la falta de adecuación en el atuendo.

La aplicación de medidas correctoras debe estar encaminada a corregir las conductas de las que los alumnos son responsables, para corregir a los padres no deberemos aplicar estas, sino acudir a los Servicios Sociales o en situaciones muy graves que supongan riesgo o desamparo para el menor a la Fiscalía.

Conforme a lo dispuesto en el art. 172 del Código Civil se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material

C) Faltas graves.

Dispone el art. 34.1 del Decreto 32/2019 que se calificarán como faltas graves las siguientes:

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén justificadas.

Con respecto a la justificación de las faltas de asistencia, hay una enorme diferencia entre el derogado Decreto 7/2015 y el vigente. El primero encomendaba al tutor valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos (art. 7.2). En cambio, el Decreto 32/2015 limita la función valorativa del tutor, encomendándole valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos tan solo "en casos reiterativos" (art. 24.1).

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del estudio.

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros miembros de la comunidad escolar.

d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro.

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro.

Aunque no se exige que el daño sea intencionado, para que el hecho sea constitutivo de falta, en virtud del principio de responsabilidad, debería deberse al menos a una imprudencia de cierta gravedad. En el art. 41 solo se exige la reparación de los *daños causados intencionadamente o por negligencia grave*.

f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.

g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia.

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas.

i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no constituya falta muy grave, según el presente decreto.

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.

k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falseen los resultados académicos.

l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor.

Esa es la única conducta omisiva que en el Decreto se califica como falta. Recuérdese que en el art. 5 del Decreto se incluye entre los deberes de los alumnos "Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa que presencie o de las que sea conocedor.

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o afecten a sus derechos.

La Constitución Española reconoce el derecho a la propia imagen como un derecho fundamental (art. 18.1) La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, *de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen* considera intromisiones ilegítimas en el este derecho la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público, la utilización de la caricatura de dichas personas o la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesorio (arts. 7 y 8).

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.

D) Faltas muy graves.

Dispone el art, 35.1 del Decreto 32/2019 que se calificarán como faltas muy graves las siguientes:

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro.

b) El acoso físico o moral a los compañeros.

Según la definición de D. Olweus (1983), el Acoso es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios medios. Las características que diferencian el acoso de otras conductas contra los miembros de la comunidad educativa son:

- La intención de hacer daño (físico, verbal o psicológico).
- El desequilibrio de poder, que hace a la víctima impotente para salir de esta situación por sí sola.
- La reiteración de las conductas, que puede ocasionar una relación de dominio-sumisión que caracteriza este maltrato entre iguales.

El rasgo que define de manera más concluyente el acoso es la situación de desequilibrio, consecuencia de la actuación en grupo, la mayor fortaleza física o edad, aprovechamiento de la discapacidad de la víctima, etc., por lo que lo que a menudo se denomina al acoso "maltrato entre iguales por abuso de poder".

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa.

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad educativa.

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.

Obsérvese que no basta que el acto que cause el daño sea imprudente, sino que se exige que el uso de las instalaciones o material sea indebido, es decir, que contravenga bien una norma de uso o bien las más elementales normas de prudencia.

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos.

Por documentos académicos no deben entenderse solo los documentos de evaluación a los que se refieren las normas que regulan cada enseñanza (expediente e historial académicos, actas de evaluación, certificados varios...), sino cualquier otro documento con trascendencia en la vida académica del centro, como boletines de calificaciones, exámenes, etc.

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa.

El centro debe concretar si entre las sustancias perjudiciales para la salud se encuentra incluido el tabaco. En cualquier caso, si los alumnos no pueden introducirlo en el centro, tampoco deberían introducirlo los profesores o el personal de administración y servicios.

i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro.

j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en general cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.

l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas de convivencia.

m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.

3. LAS MEDIDAS APLICABLES PARA SU CORRECCIÓN Y ÓRGANOS COMPETENTES PARA SU APLICACIÓN

A) Observaciones generales.

Por lo que respecta a las medidas correctoras, lo primero que hay que destacar es que el Decreto 32/2019 evita denominarlas sanciones, aunque deja clara su naturaleza sancionadora (p. ej., cuando se incluye entre las circunstancias agravantes "haber sido sancionado con anterioridad por el incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico", art. 40).

En los arts. 34.2 y 35.2 se establece un listado cerrado de medidas que se pueden aplicar para la corrección de las faltas graves y muy graves, respectivamente. En cambio, para las faltas leves el centro puede establecer medidas correctoras no contempladas en el Decreto, como veremos.

El objetivo principal de estas medidas correctoras es el cese de las conductas contrarias a las normas de convivencia.

B) Medidas para la corrección de conductas constitutivas de faltas leves.

Dispone el art. 33.2 del Decreto 32/2015:

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se disponga en el plan de convivencia. Entre las medidas correctoras que se contemplen en dichas normas se incluirán las siguientes:

a) Amonestación verbal o por escrito.

b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.

La medida de expulsión de clase debe ir siempre acompañada del deber para el alumno expulsado de comparecer inmediatamente ante el jefe de estudios o el director. Bajo ningún concepto se puede permitir que un alumno deambule por el centro o permanezca en los pasillos sin vigilancia. Convendría que en las normas de organización y funcionamiento se establecieran los mecanismos para llevar a cabo con seguridad la expulsión de clase y la comparecencia del alumno en Jefatura de Estudios o Dirección.

c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro.

d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el centro tras la comisión de la falta.

e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de convivencia del centro.

Así pues, el centro puede establecer en sus normas de convivencia otras medidas (además de las de aplicación inmediata, similares a la privación del tiempo de recreo), como puede ser la asistencia a determinadas actividades de sensibilización, la participación de actividades de apoyo a determinados alumnos...

Es preciso observar que entre las medidas correctoras de las conductas constitutivas de faltas leves y graves se incluye la prohibición de participar en actividades extraescolares, y, en cambio, entre las medidas correctoras de las conductas constitutivas de faltas muy graves se incluye la prohibición de participar en actividades tanto complementarias como extraescolares.

Ninguna norma aplicable a los centros públicos define y establece una clara distinción entre estos dos tipos de actividades. Sería conveniente que en las normas de organización y funcionamiento se definieran qué actividades se considerarán complementarias y cuáles extraescolares.

El Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre, *por el que se regulan las actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios complementarios de los centros concertados*, norma sin carácter básico, se refiere a estas actividades del siguiente modo:

- Son actividades escolares complementarias las establecidas por el centro con carácter gratuito dentro del horario de permanencia obligada de los alumnos en el mismo y como complemento de la actividad escolar, en las que pueda participar el conjunto de los alumnos del grupo, curso, ciclo, etapa o nivel. La programación de estas actividades complementarias se efectuará de conformidad con las directrices que establezca el Consejo Escolar y formará parte de la PGA.
- Son actividades extraescolares las establecidas por el centro que se realicen en el intervalo de tiempo comprendido entre la sesión de mañana y de tarde del horario de permanencia en el mismo de los alumnos, así como las que se realicen antes o después del citado horario, dirigidas a los alumnos del centro. No podrán contener enseñanzas incluidas en la programación docente ni podrán ser susceptibles de evaluación a efectos académicos de los alumnos.

Las *Instrucciones sobre actividades complementarias, extraescolares y servicios escolares complementarios, de aplicación en los centros privados sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid*, dictadas por la Resolución de la Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de 15 de julio de 2016, incluye definiciones de actividades escolares complementarias y actividades extraescolares, pero referidas tan solo a los centros concertados. Las Instrucciones definen:

- Las actividades complementarias como las actividades escolares establecidas por los centros que se desarrollan dentro del horario escolar como complemento a las áreas y materias del currículo oficial. Su denominación y horarios deberán quedar claramente diferenciados de las actividades lectivas correspondientes a las áreas y materias del currículo oficial. Podrán complementar determinados contenidos del currículo, pero no podrán exigirse en la evaluación académica del alumno ni contribuirán a la calificación obtenida en las áreas o materias.
- Las actividades extraescolares como las desarrolladas fuera del horario escolar del centro. Su contenido no podrá ser coincidente en su totalidad con los planes de estudio oficiales de cada etapa educativa. Podrán ser de carácter educativo, cultural, artístico, deportivo o recreativo, pero deberán ser actividades distintas a las lectivas correspondientes al currículo oficial. No podrán exigirse en la evaluación académica del alumno ni ser tenidas en cuenta para las calificaciones en las áreas o materias. Se podrán desarrollar en el intervalo de tiempo comprendido entre las sesiones de mañana y tarde cuando el centro tenga una jornada partida, así como antes o después del horario escolar.

C) Medidas para la corrección de conductas constitutivas de faltas graves.

Dispone el art. 34.2 del Decreto 32/2019 que las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas:

a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados.

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo máximo de un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del centro.

d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período máximo de un mes.

Se puede sancionar a un alumno privándole del derecho a usar el servicio complementario de transporte escolar o incluso de residencia, pero no el de comedor.

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos.

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.

D) Mediadas para la corrección de conductas constitutivas de faltas muy graves.

Las medidas para la corrección de las faltas **muy graves** son (art. 35.2):

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados.

b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraescolares del centro, por un período máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera del centro.

c) Cambio de grupo del alumno.

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior a diez.

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte.

f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica.

Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo se aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad educativa. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la consejería competente en materia de Educación realizará el cambio de centro garantizándole un puesto escolar en otro centro sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. El director del centro elevará petición razonada ante la Dirección de Área Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. El alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que se determinen y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los equipos directivos y los departamentos de orientación de los dos centros afectados (art. 39.3 y 4).

g) Expulsión definitiva del centro.

E) Órganos competentes para la imposición de las distintas medidas.

Dispone el art. 36.1 del Decreto 32/2019 que la medida correctora por inasistencia injustificada a una determinada clase será impuesta por el profesor de la misma, por el tutor o por el jefe de estudios.

Para las medidas aplicables al resto de faltas contra las normas de convivencia en el art. 37 del decreto 32/2019 se establece la siguiente distribución de competencias

Tipo de falta	Medida correctora	Competencia para la imposición
Leve	Todas	Cualquier profesor que presencie o tenga conocimiento de la comisión de la falta, dando cuenta al tutor del grupo y al jefe de estudios
Grave	- La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados. - Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.	El tutor y los profesores del alumno
	- Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo máximo de un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del centro. - Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período máximo de un mes.	El jefe de estudios y el director, oído el tutor
	- Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos. - Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos	El director del centro, oído el tutor
Muy graves	Todas	El director del centro

En el art. 37 del Decreto 32/2019 se dispone también que "Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos. Todo ello en consonancia con el art. 124.3 de la LOE y con el art. 6 de la Ley 2/2010". De la significación y relevancia de este precepto se tratará con detenimiento en la Unidad 6.

El Decreto 32/2019 encomienda al jefe de estudios ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de la disciplina escolar y llevar control de las faltas del alumnado cometidas contra las normas de convivencia y de las medidas correctoras impuestas, así como informar de ellas, periódicamente, a los padres, cuando el alumno es menor. El jefe de estudios también es quien debe organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el derecho de asistencia a la clase (art. 22).

Tanto el *Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria* como el *Reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria*, aprobados respectivamente por los reales decretos 82 y 83/1006, prevén que en caso de ausencia o enfermedad del director se haga cargo provisionalmente de sus funciones el jefe de estudios (en los CEIP, si no lo hubiere, el maestro más antiguo en el centro y, si hubiese varios de igual antigüedad, el de mayor antigüedad en el cuerpo).

En los centros de elevado tamaño y complejidad o que cuentan con varios turnos cabe que el director delegue la firma, tal como prevé el art. 12 de la Ley 39/2015: Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.

4. LAS MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS MEDIDAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LA CONVIVENCIA

Dispone el art. 11 de la Ley 2/2010, *de Autoridad del Profesor*, que cuando se produzca una conducta contraria a las normas de convivencia del centro y si fuere necesario para garantizar el normal desarrollo de las actividades, el profesor o el director del centro podrán adoptar medidas provisionales con carácter cautelar, de acuerdo con el principio de proporcionalidad. La adopción de medidas cautelares será comunicada a los padres de los alumnos menores de edad. El director podrá revocar o modificar, en cualquier momento, las medidas cautelares provisionales adoptadas.

En el mismo sentido, el art. 42.1 del Decreto 32/2019 se dispone que las actuaciones necesarias para la preservación de la convivencia contemplarán el establecimiento de medidas cautelares, proporcionales y provisionales, que permitan garantizar el desarrollo normal de las actividades en el centro.

En el Decreto 32/2019 se explicitan las siguientes medidas cautelares:

- Sin perjuicio de las medidas correctoras que posteriormente pudieran imponerse, cuando la conducta del alumno perturbe el desarrollo de las actividades lectivas o de otro tipo, el profesor podrá expulsar al alumno de la actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios (art. 42.2).

Se deberá dejar claro al alumno que la expulsión de clase constituye una medida cautelar, pues, de lo contrario, no se podría imponer una sanción (prohibición de la duplicidad de medidas correctoras por una misma falta cometida, art. 31.4).

- Cuando concurren circunstancias excepcionales que hagan previsible una quiebra o deterioro de la convivencia en el centro, el director, de forma motivada, podrá complementar las medidas correctoras aplicadas con el cambio de grupo de algún o algunos alumnos, sin carácter sancionador (art. 42.3).

No es precisa para la adopción de la medida la previa comisión de una falta, pero si es necesario que el director motive su decisión.

- Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y dispositivos de uso personal podrían ser retirados hasta la finalización de la jornada escolar en caso de uso inadecuado o en momentos no permitidos (art. 42.7).
- Cuando se acuerde la incoación de un expediente disciplinario, como medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a sus padres o tutores, el director podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente (art. 49.1).

Además de las medidas cautelares señaladas, el art. 42 del Decreto 32/2019 prevé la adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la convivencia:

- Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa, la dirección del centro procederá a su retención hasta su entrega a los padres, o tutores de los alumnos menores de edad, salvo que por el carácter ilícito de su posesión o tráfico debieran de ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.

Si la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa hubiera sido realizada por alumnos mayores de edad y no procediera la entrega de tales objetos o sustancias a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal, la dirección del centro retendrá los objetos o sustancias hasta el final de la jornada escolar.

- Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, serán retenidos de igual modo, salvo que, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, deban ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.
- En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que hubieran sido empleados para impedir o dificultar la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falsear los resultados académicos.

5. CRITERIOS PARA LA IMPOSICIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS Y CAUTELARES

En el art 38 del Decreto 32/2019 se establecen los **criterios generales** que deberán tenerse en cuenta **en la adopción de medidas correctoras** disciplinarias y de medidas cautelares:

*1. La **imposición de medidas correctoras** tendrá carácter educativo y procurará la mejora de la convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades:*

- a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad educativa.*

b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo y la actividad docente cumpla con su función.

c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las condiciones adecuadas.

d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia que deben regir en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa.

e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la asunción de las consecuencias de los mismos.

Es frecuente que las familias de los alumnos sancionados con medidas de expulsión reclamen estas alegando que carecen de finalidad educativa. Por el contrario, la medida de expulsión debe mostrar al alumno que en una comunidad hay que respetar las normas y que la consecuencia del quebrantamiento de estas es la expulsión de la comunidad.

2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria.

Por tal motivo, no se puede expulsar definitivamente del centro a alumnos de E. Primaria, ESO o Formación Profesional Básica, sino que se les cambia de centro. La jurisprudencia ha reconocido que las expulsiones temporales no privan al alumno del derecho a la escolaridad obligatoria (p. ej., la Sentencia del Tribunal Supremo 8013/2009 antes citada).

3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas.

Resulta obvio que las medidas de expulsión no son las más recomendables para corregir la conducta de los alumnos absentistas. Ahora bien, en ocasiones es difícil tomar con estos alumnos otras medidas, pues cuando se ven forzados a acudir a los centros algunos fuerzan la expulsión con graves ofensas o agresiones a otros miembros de la comunidad educativa.

4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso, primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés.

5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas correctoras de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de expulsión temporal de determinadas clases o del centro, el alumno realizará las tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor.

Para ello, en el art. 54 se establecen procedimientos de actuación con el alumnado durante y después de la aplicación de medidas correctoras, como veremos.

6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a las normas establecidas.

Cuando algunas de estas circunstancias sean relevantes, la valoración debe consignarse en la resolución que se adopte, especialmente si la sanción que se impone es de cierta gravedad. De ello trataremos con detenimiento en la Unidad 6.

7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la repercusión social en el entorno del alumno creada por las conductas objeto de medidas correctoras.

8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su situación socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro.

Para aplicar la medida correctora más adecuada a la gravedad de los hechos, teniendo en cuenta las circunstancias concomitantes, se puede recurrir a la aplicación de una medida correctora que correspondería a un tipo de falta de menor gravedad, tal como prevé el art. 29.4 de la Ley 40/2015, que antes se ha citado.

En el art. 39 del Decreto 32/2019 se establecen los **criterios generales** que se deberán tener en cuenta **en la aplicación de las medidas correctoras** y de las medidas cautelares:

1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual información sobre las correcciones de conductas que les afecten, en los términos previstos en este decreto y en las normas de convivencia del centro.

Debe informarse a cada falta de disciplina que cometa su hijo, para que pueda colaborar en la corrección de su conducta. Además, en caso de que se quiera imponer una falta grave por reiteración de faltas leves los padres podrían alegar que no habiéndoseles comunicado estas, no han podido actuar para la corregir la conducta de su hijo. En tal caso, su reclamación probablemente sería estimada.

2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno temporalmente expulsado podrá acudir al centro durante el tiempo indispensable para realizar exámenes o para recoger instrucciones o materiales que determine el profesorado que le imparte clase.

Obsérvese que el alumno no tiene derecho a que se le permita hacer exámenes parciales o a realizar estos junto a sus compañeros. Debe ser el director, en atención a las circunstancias del caso y, con carácter prioritario, "a los derechos de la mayoría de los miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso" (art. 38.4) quien decida cómo y cuándo puede acudir al centro un alumno expulsado.

3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo se aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad educativa.

Para corregir las faltas muy graves el Decreto prevé una gran variedad de medidas correctoras. La de cambio de centro y, en las enseñanzas no obligatorias, expulsión definitiva del mismo, requieren por su gravedad una especial motivación.

4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la consejería competente en materia de Educación realizará el cambio de centro garantizándole un puesto escolar en otro centro sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. El director del centro elevará petición razonada ante la Dirección de Área Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. El alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que se determinen y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los equipos directivos y los departamentos de orientación de los dos centros afectados.

Obsérvese que no basta con remitir a la DAT la resolución en la que se consigne la medida de cambio de centro. Se requiere una petición en la que se justifique la necesidad de cambio de centro por la gravedad de los hechos cometidos y el menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad educativa que supondría la presencia del autor en el centro.

En el art. 40 del Decreto 32/2019 se prescribe que para la graduación de las medidas correctoras se apreciará la concurrencia de **circunstancias atenuantes o agravantes** en el incumplimiento de las normas de conducta.

Se considerarán circunstancias atenuantes:

a) El arrepentimiento.

- b) La ausencia de intencionalidad.
- c) La reparación del daño causado.
- d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del conflicto.
- e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico.

Se considerarán circunstancias agravantes:

- a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico.
- b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro.

Las circunstancias agravantes son aquellas que, sin ser necesarias para la realización de la falta, concurren aumentando el desvalor de la acción. Por tanto, esta circunstancia agravante no podrá ser tenida en cuenta cuando los hechos cometidos consistan en "El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa". De igual modo, si se sanciona a un alumno por una falta grave de acoso físico o moral, no podrá tenerse en cuenta la agravante de acoso dentro o fuera del centro.

- c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al centro.
 - d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social.
- Tampoco podrá tenerse en cuenta esta agravante cuando los hechos constitutivos de falta sean "La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
- e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa.
 - f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de la comunidad educativa.
 - g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a través de aparatos electrónicos u otros medios.

El Decreto 32/2019 ha establecido en su art. 54 diversos **procedimientos de actuación con el alumnado durante la aplicación⁵ de medidas correctoras**:

- Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o en las que la expulsión no supere los cinco días, serán objeto de seguimiento por el tutor.
- Las medidas correctoras de expulsión de una duración mayor de cinco días serán complementadas con un plan de seguimiento del alumno, que llevará a cabo un profesor responsable, nombrado por el director, preferentemente el profesor tutor. El plan incluirá

⁵ En el título del artículo se dice "después de la aplicación", sin embargo, estos procedimientos se llevan a cabo después de la imposición, pero durante la aplicación de la medida.

al menos una entrevista presencial semanal con el alumno, que se realizará en condiciones de lugar y horario que no entorpezca el funcionamiento del centro.

No obstante, recuérdese que en el art. 22 se encomienda la jefe de estudios organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el derecho de asistencia a la clase.

- Los centros podrán establecer procedimientos de colaboración con entidades o recursos externos para la atención de los alumnos que hayan sido objeto de una medida correctora con expulsión de las clases.

Son muchos los ayuntamientos en los que se han establecido aulas de convivencia para la atención de los alumnos mientras cumplen medidas de expulsión. No obstante, la asistencia a estas aulas de convivencia es voluntaria y tiene que ser aceptada por los padres de los menores de edad.

- El director podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para realizar las pruebas de evaluación que se convoquen. No se podrá privar al alumno a la asistencia al centro para la realización de pruebas trimestrales o finales.

No obstante, el director podrá acordar que el alumno realice las pruebas en aulas o tiempos diferentes a sus compañeros de grupo.

Aunque el Decreto 32/2019 no contiene previsiones en este sentido, para adecuar la medida correctora que el alumno debe cumplir a la gravedad real de los hechos, atendiendo a todas las circunstancias concomitantes, es recomendable que en las normas de convivencia o de organización y funcionamiento se establezcan **MECANISMOS DE ATENUACIÓN DE LA MEDIDA CORRECTORA Y DE SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE ESTA**. Estos mecanismos son útiles cuando de la conducta del alumno se deduce que es menor su necesidad de corrección por haber asumido la autoría de los hechos, mostrado un sincero arrepentimiento y contribuido decididamente a la reparación del daño causado.

Los mecanismos de atenuación de la medida correctora permiten que las personas competentes para imponerla puedan atenuarla, disminuyendo su duración o sustituyéndola por otra más leve. Mediante los mecanismos de suspensión de la aplicación de la medida correctora, la persona competente para imponerla puede suspender su aplicación o parte de su duración, de modo que si el alumno no volviera a incurrir en actos contrarios a las normas de convivencia no tendría que cumplir la medida correctora o la parte de su duración de esta dejada en suspenso. En cambio, si volviera incurrir en nuevas faltas de disciplina, tendría que cumplir la medida cuya aplicación se hubiera dejado en suspenso y la medida impuesta por la comisión de una nueva falta.

El reconocimiento de los hechos constitutivos de faltas graves o muy graves por el alumno, evitando la incoación de un expediente disciplinario, debería ser tenido en cuenta a este respecto.

6. ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y REPARACIÓN DE DAÑOS POR LOS ALUMNOS Y SUS PADRES

Ya se ha mencionado que una de las finalidades de la imposición de las medidas correctoras es educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la asunción de las consecuencias de los mismos (art 38).

Para llevar a cabo esta finalidad el Decreto 32/2019 contiene prescripciones sobre la asunción de responsabilidades y la reparación de los daños causados. En su art. 41, que dispone:

1. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que hubieran sustraído y a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o, en su caso, deberán contribuir al coste económico de su reparación, coste que deberán asumir los padres, o tutores del alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la patria potestad o la tutela. Asimismo, los padres o tutores asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá de la medida de corrección.

En las normas de organización, funcionamiento y convivencia se podrán fijar aquellos supuestos en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del entorno ambiental del mismo.

2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto, agresión física o moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para imponer la corrección.

Merece un comentario la referencia a la obligación de los alumnos de "reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia grave". En algunos centros tal obligación se impone a todos los alumnos de un grupo cuando no se logra conocer al autor de los daños causados en un aula. Tal actuación del centro es no solo ilícita, sino absolutamente contraria a los más elementales principios que rigen una sociedad democrática. En efecto, a cada alumno hay que imponerle medidas correctoras y el deber de reparación por sus propios incumplimientos, así como exigirle la reparación de los daños que tales incumplimientos causen. Pretender que todos los alumnos de un grupo respondan de los daños causados, sin ningún tipo prueba de su intervención en la causación de los mismos, quebranta por completo los principios de la potestad sancionadora. Una actuación de tal tipo por parte del profesorado o la Dirección de un centro educativo es merecedora de reprensión.

Por otra parte, hay que recordar que en los artículos 34.1 y 35.1 se tipifican como faltas grave y muy grave el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas por la comisión de una falta leve o grave, respectivamente.

Asimismo, la reparación del daño causado se considera una circunstancia atenuante.

Por lo que respecta a la responsabilidad civil de padres y tutores, el art 1903 del Código Civil dispone que los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda y los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía. Esta responsabilidad cesará cuando las

personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño⁶.

Por otra parte, el alumno de los centros públicos que ha sufrido daños en sus bienes o derechos puede reclamar a la Administración la responsabilidad patrimonial.

Lo primero que debe saberse con respecto a la responsabilidad patrimonial es que cada una de las Administraciones públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única (art. 4 de la Ley 40/2015), lo que implica que, cuando un particular considera que ha sufrido algún daño o perjuicio a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un centro de titularidad de la Comunidad de Madrid, el demandado no puede ser el centro educativo, sino la propia Comunidad de Madrid.

Los principios generales de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas se regulan en el art. 132 de la Ley 40/2015, conforme al cual:

- Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
- En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

Así pues, se ha establecido un sistema de responsabilidad objetiva de las Administraciones públicas, de modo que estas han de responder por el daño producido aunque el funcionamiento del servicio sea el adecuado, con independencia de que la conducta causante del daño constituya o no delito. Ahora bien, los tribunales tanto del orden jurisdiccional penal como contencioso-administrativo se han mostrado muy exigentes en la apreciación del nexo causal entre el daño y la actuación de la Administración educativa.

Un ejemplo de ello es la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, número 331/2012, de 1 de febrero que exige para que surja la responsabilidad patrimonial: "Una relación directa e inmediata de causa a efecto entre el funcionamiento de los servicios públicos y el daños causado, sin incidencia de fuerza mayor, hecho de un tercero o conducta propia del perjudicado que alteren dicho nexo causal". Por la inexistencia de tal nexo causal, la sentencia declaró la falta de responsabilidad de la Administración, aunque la alumna de un Instituto de Educación Secundaria de la ciudad de Ceuta sufrió a causa de la agresión de varios compañeros en el patio del centro educativo, además de diversas contusiones, un Trastorno de Estrés Postraumático. El tribunal estimó (con un voto particular en contra) la ausencia de nexo causal por ser diversos los episodios violentos en los que la alumna se había visto involucrada junto a algunos de sus compañeros de instituto, "algunos incluso agravados por comportamientos inadecuados de la propia alumna". La sentencia concluye que las "lesiones fueron totalmente ajenas al funcionamiento normal o anormal del indicado servicio público".

Con todo, otras muchas sentencias estiman la responsabilidad patrimonial de la Administración, en especial cuando se aprecia que el profesorado o la Dirección no han actuado con la suficiente diligencia y no se observa la participación voluntaria en los hechos de la víctima. Algunas sentencias aprecian la corresponsabilidad de la Administración en concurrencia con el autor de un delito y sus padres, incluso cuando el personal del centro ha actuado con diligencia.

En cuanto al procedimiento, dispone el art. 36 de la ley 40/2015 que, para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigirán directamente a la Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

En la Comunidad de Madrid el órgano que ha de resolver en los procedimientos por responsabilidad patrimonial es el consejero respectivo, en nuestro caso el de Educación y Juventud. Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de 10 días el plazo de su emisión. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 15.000 € o tengan cuantía indeterminada, será preceptivo solicitar dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, creada en el seno de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

Añade el artículo citado que la Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio al personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

⁶ Desde 1980 la jurisprudencia ha eximido de responsabilidad a los padres en muy raras ocasiones, de modo que no considerando casi nunca que quede probado que los padres han desplegado la diligencia debida, se puede decir que los tribunales hacen responsables a los padres por el simple hecho de serlo.

El art. 43 del Decreto 32/2019 se refiere a la necesaria colaboración de los padres en la cesación de las conductas contrarias a las normas de convivencia de sus hijos (no obstante, el artículo de titula " Coordinación interinstitucional").

En el apartado 1 se dispone que "De acuerdo con la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para una mayor precisión y eficacia de las actuaciones correctoras, los centros podrán recabar los informes que se estimen necesarios acerca de las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno a los padres o tutores, cuando el alumno sea menor o, en su caso, a las instituciones públicas competentes".

Los dos primeros apartados de esta disposición adicional establecen que:

1. Los centros docentes podrán recabar los datos personales de su alumnado que sean necesarios para el ejercicio de su función educativa. Dichos datos podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al desarrollo y resultados de su escolarización, así como a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación y orientación de los alumnos.

2. Los padres o tutores y los propios alumnos deberán colaborar en la obtención de la información a la que hace referencia este artículo. La incorporación de un alumno a un centro docente supondrá el consentimiento para el tratamiento de sus datos y, en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en el que hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los términos establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo caso, la información a la que se refiere este apartado será la estrictamente necesaria para la función docente y orientadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento expreso.

En los apartados siguientes añade el art. 43 del Decreto 32/2019:

2. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna, el alumno siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras para la convivencia en el centro, el director dará traslado, previa comunicación a los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, a las instituciones públicas del ámbito sanitario, social o de otro tipo, de la necesidad de adoptar medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales del alumno que puedan ser determinantes de la aparición y persistencia de dichas conductas.

La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de *Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid*, considera adolescentes en conflicto social a los menores que hubieran cumplido doce años cuya conducta altera de manera grave las pautas de convivencia y comportamiento social generalmente aceptadas, con riesgo, al menos, de causar perjuicios a terceros (art. 67). La Ley encomienda a los Servicios Sociales de Atención Primaria las actuaciones con estos adolescentes.

3. En aquellas actuaciones y medidas de corrección en las que el centro reclame la implicación directa de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, y estos la rechacen de forma expresa, el centro pondrá en conocimiento de las instituciones públicas competentes los hechos, con el fin de que adopten las medidas oportunas para garantizar los derechos del alumno, así como el cumplimiento de los deberes de los progenitores.

Salvo que la actuación de los padres sea claramente delictiva, lo recomendable es poner los hechos en conocimiento de los Servicios Sociales.

7. REFERENCIAS NORMATIVAS.

- [Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid](#) (BOCM de 7 de abril).

- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, [de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil](#) (BOE del día 17).
- [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#) (BOE del día 4).
- [Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor](#) (BOCM del día 29).
- [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](#) (BOE del día 2).
- [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#) (BOE del día 2).
- [Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores](#) (BOE de 30 de agosto)
- [Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid](#) (BOCM del día 15), modificado por el [Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid](#) (BOCM del día 31)
- [Orden 5559/2000, de 17 de octubre, del Consejero de Educación, por la que se amplía la regulación vigente sobre organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria en algunos aspectos relacionados con el horario de los alumnos](#) (BOCM del día 20).